

CONTRATTO DI LICENZA E GARANZIA del SOFTWARE BIT4ID

IMPORTANTE, PER PRIMA COSA LEGGA QUESTO CONTRATTO DI LICENZA.

BIT4ID S.R.L INDICA POSTEITALIANE S.P.A. COME DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DEL SOFTWARE "firmaOK!".

BIT4ID LE CONCEDE IN LICENZA IL SOFTWARE QUI ACCLUSO ALLA SOLA CONDIZIONE CHE ACCETTI TUTTI TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA, COSÌ COME OGNI ULTERIORE O SPECIFICA CONDIZIONE DI LICENZA QUI RIPORTATA ("CONTRATTO").

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO PRIMA PROSEGUIRE CON L'INSTALLAZIONE. PER POTER PRENDERE VISIONE DELLA RESTANTE PARTE DI TALE CONTRATTO SI PREGA DI UTILIZZARE LA BARRA DI SCORRIMENTO POSTA SULLA DESTRA DELLO SCHERMO. PROSEGUENDO CON L'INSTALLAZIONE LEI ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO ED IL SOFTWARE VERRÀ AUTOMATICAMENTE INSTALLATO.

NEL CASO IN CUI LEI NON INTENDA ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE CONTRATTO O NON NE ACCETTI TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI LA INVITIAMO AD ANNULLARE L'INSTALLAZIONE. AL FINE DI OTTENERE L'INTEGRALE RIMBORSO DEL PREZZO, IN CONFORMITÀ ALLA PROCEDURA DELLE MERCI RESE, RESTITUISCA IL SOFTWARE AL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO EFFETTUATO L'ACQUISTO, ENTRO TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO.

L'UTILIZZO DA PARTE SUA DEL SOFTWARE COSTITUIRÀ CONFERMA DELLA SUA ACCETTAZIONE DI TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO.

LA RIPRODUZIONE DEL SOFTWARE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL SUO PAESE IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, SALVO CHE TALE RIPRODUZIONE AVVENGA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. QUALORA LEI RIPRODUCA O USI IL SOFTWARE O LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SENZA IL CONSENSO DI BIT4ID VIOLERÀ LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E SARA' PERSEGUIBILE SIA PER DANNI DA PARTE DI BIT4ID CHE IN SEDE PENALE.

NOTA: SE LA COPIA DEL SOFTWARE È UNA COPIA DIMOSTRATIVA O DI VALUTAZIONE, SI APPLICANO ANCHE I DUE PARAGRAFI SEGUENTI:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE RESO DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO DI VALUTAZIONE DI 30 GIORNI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE SCRITTA DA PARTE DI BIT4ID. PER ESTENDERE L'USO DA PARTE SUA DEL SOFTWARE, OCCORRE CONTATTARE BIT4ID O UN RIVENDITORE BIT4ID AUTORIZZATO PER PAGARE IL PREZZO D'ACQUISTO E RICEVERE IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE O LA NUOVA COPIA A PREZZO PIENO IN BASE ALLA QUALE SI USUFRUISCE DEI DIRITTI DI LICENZA COMMERCIALE CONCESSI QUI DI SEGUITO.

DURANTE IL PERIODO DI VALUTAZIONE, L'UTENTE PUÒ USARE UNA SOLA COPIA DEL SOFTWARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE. L'USO PER UN QUALUNQUE ALTRO SCOPO DURANTE IL PERIODO DI VALUTAZIONE, PROVE COMPARATIVE CON PRODOTTI CONCORRENTI E FINI COMMERCIALI INCLUSI, È RIGOROSAMENTE VIETATO. CON L'ACQUISTO DI UNA LICENZA PER IL SOFTWARE, L'USO DI TALE PROGRAMMA NON SARÀ PIÙ SOGGETTO ALLA RESTRIZIONE DI CUI SOPRA.

NOTA: SE LA COPIA DEL SOFTWARE È ACCOMPAGNATA DA UNA LICENZA A TERMINE, A TEMPO DETERMINATO OPPURE DI AFFITTO, SI APPLICA INOLTRE IL PARAGRAFO CHE SEGUE:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE RESO DISPONIBILE PER IL PERIODO PER CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO E NON SARÀ PIÙ OPERATIVO ALLO SCADERE DI TALE PERIODO. L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DOPO LO SCADERE DEL TERMINE O QUALSIASI TENTATIVO DI EVITARE CHE LO STESSO VENGA DISABILITATO VERRÀ CONSIDERATO COME VIOLAZIONE DEL CONTRATTO E POTREBBE COSTITUIRE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE.

1. CONCESSIONE DI LICENZA

Bit4id srl. ("Bit4id") concede all'utente l'uso non esclusivo e non trasferibile del programma qui accluso (il "Software"), nonché del manuale e altro materiale di accompagnamento ("Documentazione") sull'apparecchiatura di proprietà dell'utente o che lo stesso abbia a disposizione, in base ai termini e alle condizioni del presente Contratto. Questo Contratto

consente ad un singolo utente di installare e utilizzare il software su un solo computer, in un dato luogo ed in un qualsiasi momento.

Versione di rete: Se il presente Software è denominato al rilascio come una versione di rete, l'utente potrà utilizzarlo solo su una rete protetta e per le proprie necessità aziendali interne, congiuntamente allo strumento Bit4id License Manager, e potrà installare il Software solo su un computer server in un'unica ubicazione a cui possono accedere gli altri computer o su un singolo computer come installazione multiutente a condizione che:

- (i) il numero massimo di utenti concomitanti sia limitato ad uno (1), vale a dire che più utenti possono avere accesso o usare il Software ma soltanto uno per volta, ovvero
- (ii) il numero massimo di utenti concomitanti sia più di uno (1), nel qual caso si dovrà provvedere all'acquisto di tante licenze aggiuntive quanti saranno gli ulteriori utenti concomitanti.

L'uso di software o di qualsiasi dispositivo che riduce il numero di computer/dispositivi con accesso al Software, quando questo viene utilizzato in una configurazione server, non riduce il numero di licenze necessarie.

Versione ad uso didattico: Se il presente Software è denominato al rilascio come una versione per uso didattico, l'utente potrà utilizzarla ai soli fini di istruzione e di apprendimento personale. Non è consentito l'uso a scopo commerciale, professionale o a scopo di lucro delle versioni ad uso didattico.

Versione di valutazione: Se il presente software è denominato al rilascio come una versione di dimostrazione o di valutazione, l'utente potrà utilizzarlo solo per valutazione e dimostrazione. L'utente non potrà utilizzarlo per prove comparative, per fini commerciali, professionali o a scopo di lucro.

Copia di backup: Indipendentemente dal tipo di software acquistato, all'utente è concesso di fare una sola copia di backup del Software. Non sarà consentito l'utilizzo di tale copia di backup su un altro computer, salvo che tale computer costituisca un'unità separata di un server, cui ha accesso esclusivamente l'utente. In ogni caso, non sarà consentito l'utilizzo o l'installazione della copia di riserva finché un'altra copia del software sia installata su un computer. Qualora la Documentazione sia in forma stampata, la stessa non può essere copiata; qualora la Documentazione sia in forma elettronica, non può essere duplicata elettronicamente; tuttavia se ne potrà stampare una (1) copia, che a sua volta non può essere riprodotta.

Ulteriori installazioni: Con esclusione delle versioni ad uso didattico, per studenti o di valutazione, è consentito predisporre una seconda copia del Software sul disco fisso di un secondo computer posseduto o controllato dall'utente, purché (1) l'originale e le seconde copie vengano utilizzate esclusivamente dalla stessa persona; (2) la seconda copia sia installata e utilizzata solo (i) per le versioni di rete, su un server secondario che renda il Software disponibile solo quando il server primario sul quale è installato il Software stesso non sia operativo, oppure (ii) su un computer portatile, di casa o un altro computer che non sia un server ubicato in un luogo diverso da quello in cui si svolge la normale attività lavorativa e solo allo scopo di continuare il lavoro quando non ci si trova nella sede in cui si svolge la normale attività lavorativa; (3) in ogni momento venga utilizzata solo una delle copie del Software; (4) la seconda copia sia utilizzata esclusivamente con l'eventuale dispositivo hardware fornito unitamente al Software, e (5) il Software non sia concesso in licenza e/o contrassegnato come versione ad uso didattico o per studenti.

Nuove Versioni: Ove il presente Software sia identificato quale nuova versione ("Nuova Versione") di un Software già precedentemente concesso in uso all'utente ("Versione Precedente"), ovvero come "Aggiornamento", l'utente è tenuto distruggere tutte le copie della Versione precedente, ivi incluse le copie presenti sull'unità del suo disco fisso e, su richiesta di Bit4id, restituire tutta la Documentazione a Bit4id o al proprio Rivenditore Autorizzato Bit4id entro sessanta (60) giorni dall'acquisto della Nuova Versione. Bit4id si riserva il diritto di richiedere all'utente di dimostrare l'avvenuta distruzione delle copie della Versione Precedente. Nell'eventualità in cui Bit4id o terzi autorizzati forniscano, unitamente al Software concesso in licenza con il presente Contratto, software aggiuntivo che integri o estenda il Software stesso, tale software aggiuntivo sarà soggetto ai termini ed alle condizioni di questo Contratto, salvo quanto diversamente specificato al momento della consegna.

Nonostante quanto sopra, l'utente può conservare e non è obbligato a distruggere la Versione Precedente e può utilizzare la Versione Precedente unicamente, qualora necessario, al fine di (1) installare la Nuova Versione concessa in licenza e (2) creare copie di riserva (backup) per poter reinstallare la Nuova Versione concessa in licenza con il presente documento qualora fallisse l'installazione iniziale. L'utente in nessun caso potrà utilizzare la Versione Precedente se risulta installata su un computer la Nuova Versione.

Codice di autorizzazione: Se il presente Software richiede un codice di autorizzazione, al fine di ottenere il codice in questione l'utente dovrà registrare l'acquisto del Software presso Bit4id, che conserverà i dati di registrazione secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni sulla privacy.

Termine di licenza: Relativamente ai termini e alle condizioni di questo Contratto, la licenza d'uso del Software è permanente, a meno che non si tratti di Software concesso con una licenza a termine, a tempo determinato o di affitto; in questi casi la licenza sarà valida per il periodo per cui è stato effettuato il pagamento.

2. LIMITAZIONI Non

è consentito:

1. usare o copiare il Software o la Documentazione se non nei limiti previsti dal presente Contratto di Licenza;

2. effettuare procedimenti di "reverse engineering", decompilare o disassemblare il Software, se non nei limiti previsti dalla legge, laddove ciò sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie al fine di conseguire l'interoperatività di un programma autonomamente creato con altri programmi e tali informazioni non siano prontamente ottenibili da Bit4id o da altre fonti. Non è consentito decompilare effettuare procedimenti di "reverse engineering" o disassemblare il Software qualora tali informazioni siano accessibili tramite acquisto di licenza d'uso di qualsivoglia Kit di Sviluppo di

Software Bit4id;

3. distribuire, noleggiare, dare in prestito, vendere, sub-licenziare o trasferire altrimenti a terzi il Software o la Documentazione (in tutto o in parte) od eventuali diritti concessi ai termini di questo Contratto di Licenza, senza il preventivo consenso scritto di Bit4id;
4. installare o utilizzare il Software su Internet, incluso, senza limitazione, l'uso con servizi di Web hosting o simili, né rendere il Software disponibile a terzi via Internet dal proprio sistema di computer o in altro modo;
5. rimuovere, alterare o rendere meno visibili avvertenze, etichette o contrassegni di proprietà del Software o della Documentazione;
6. modificare, tradurre, adattare, predisporre o creare lavori derivativi sulla base del Software o della Documentazione, a qualsivoglia fine;
7. utilizzare in collegamento con il Software qualsivoglia attrezzatura, dispositivo, software, sistema d'informazione od altro mezzo concepito od adattato per eludere o rimuovere qualsiasi forma di protezione della copia utilizzata da Bit4id od ancora utilizzare il Software con codici di autorizzazione, numeri di serie od altro meccanismo di protezione di copia non forniti da Bit4id o da un suo rivenditore autorizzato;

3. DIRITTI DI AUTORE

Bit4id e i suoi fornitori sono i proprietari del nome, del copyright e di altri diritti sulla proprietà intellettuale inerenti al Software. La bit4id e i suoi fornitori rimangono titolari di ogni diritto d'autore relativo al Software, alla Documentazione ed al materiale di accompagnamento, se presenti, e ad ogni copia effettuata dall'utente. Il Software è protetto dalle leggi e dai trattati sul copyright e sulla proprietà intellettuale. La struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono importanti segreti commerciali ed industriali di Bit4id e dei suoi licenziatari. La riproduzione non autorizzata del Software o della Documentazione, così come il mancato rispetto delle limitazioni sopra menzionate, costituirà automatico motivo di risoluzione del presente Contratto di Licenza.

Il presente Contratto di licenza non concede alcun diritto di proprietà intellettuale. Bit4id si riserva tutti i diritti non espressamente concessi nel presente Contratto. Il Software non viene venduto, ma concesso in licenza. Il presente Contratto non concede all'utente alcun diritto relativo ai marchi registrati ed a qualsiasi altro marchio di servizio utilizzato da Bit4id.

4. RESTRIZIONI ALL'UTILIZZO ED ALL'ESPORTAZIONE

L'utente prende atto del fatto che il Software concesso in licenza, trattandosi di software che applica algoritmi e procedure di crittografia, e che può includere moduli con approvazioni rilasciate da terze parti internazionali (es. Export Administration Regulations degli Stati Uniti), può essere soggetto alle limitazioni all'esportazione vigenti nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America. L'utente accetta di utilizzare il software per proprio conto esclusivamente nel Paese di acquisto, oppure nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America. L'utente accetta inoltre di non rivendere, prestare o fornire a terzi (anche senza scopo di lucro) il Software a persone fisiche o giuridiche che lo possano, o lo intendono utilizzare, in paesi diversi dal Paese di acquisto, oppure dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America. L'utente che abbia la necessità o intenda utilizzare per proprio conto o fornire a terzi il software in un altro Paese e' tenuto sia ad attenersi a tutte le leggi e norme locali, nazionali e internazionali applicabili al Software, in particolare a quello con funzioni di crittografia, che a contattare preventivamente la bit4id allo scopo di verificare che non esistano restrizioni all'utilizzo del Software ed all'esportazione verso tale Paese.

5. INTERO ACCORDO e DIVISIBILITÀ

Il presente Contratto (incluso ogni addendum o modifica presente all'interno del Software) costituisce l'intero accordo tra l'utente e Bit4id relativamente al Software e al servizio di supporto tecnico (se presente) e sostituisce qualsivoglia comunicazione, proposta o dichiarazione, scritta o orale, precedente o contemporanea attinente al Software o all'altra materia trattata nel presente Contratto. Nel caso le condizioni di qualsivoglia criterio o programma Bit4id relativi al Servizio Supporto Tecnico Clienti si ponessero in conflitto con le condizioni del presente Contratto, prevarranno le condizioni del presente Contratto. Qualora qualsivoglia disposizione del presente Contratto sia ritenuta nulla, non valida, non applicabile o illegale, le altre disposizioni rimarranno pienamente vincolanti ed efficaci.

6. GARANZIA DI BIT4ID

La presente garanzia non pregiudica i diritti riconosciuti dalla legge.

La garanzia di seguito indicata non è pregiudizievole per i diritti riconosciuti dalla legge all'utente nei confronti del rivenditore, o di Bit4id qualora l'utente abbia acquistato il Software direttamente da Bit4id.

6.1. LA GARANZIA

Il Software è progettato ed offerto quale prodotto di utilizzo e scopo generico, e non è progettato o offerto per scopi particolari o specifici dell'utente. L'utente accetta che nessun prodotto software è esente da errori e riconosce di essere stato specificamente avvisato della necessità di effettuare il "back up" preventivo dei suoi file. L'utente accetta che nessun prodotto di sicurezza informatica può garantire in assoluto l'inviolabilità di una funzione di crittografia ed in generale delle procedure adottate. A condizione che l'utente abbia una licenza valida, Bit4id garantisce che:

- a) il Software funzionerà in sostanziale conformità con i materiali scritti ad esso acclusi per un periodo di 90 giorni dalla data in cui l'utente riceve la licenza per utilizzare il Software o per il periodo minimo consentito dalla legge applicabile;
- b) qualsiasi servizio di supporto fornito da Bit4id corrisponderà sostanzialmente a quanto descritto negli applicabili materiali scritti forniti all'utente da Bit4id e il personale tecnico di Bit4id porrà in essere ragionevoli sforzi, ed userà diligenza e professionalità per risolvere i problemi.

Nel caso in cui il Software non sia conforme alla presente garanzia, Bit4id potrà: a)

riparare o sostituire il Software, o

b) restituire il prezzo pagato dall'utente.

Tale ultimo rimedio è subordinato a che l'utente restituisca il supporto o la Documentazione difettosi (unitamente alla relativa fattura o ricevuta fiscale emessa) entro 90 giorni dalla consegna alla Bit4id o al Rivenditore Autorizzato Bit4id presso il quale la licenza è stata acquistata.

La presente garanzia non è valida qualora il mancato funzionamento del Software dipenda da incidente, oppure da abusivo o errato utilizzo. Qualsiasi prodotto software dato in sostituzione sarà garantito per il periodo più lungo tra 30 giorni e il periodo rimanente della garanzia originale. L'utente accetta che la garanzia di cui sopra è la sua unica garanzia in relazione al Software e ai servizi di supporto.

6.2. ESCLUSIONE DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, e subordinatamente alla garanzia sopra indicata, Bit4id non riconosce alcun'altra garanzia o condizione, esplicite o implicite (siano esse derivanti dalla legge, dagli usi, da altre fonti, ovvero siano garanzie accessorie) comprese, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di qualità soddisfacente e di idoneità per un fine particolare, sia in relazione al Software che ai materiali scritti acclusi al Software. Le garanzie implicite che non possono essere escluse sono comunque limitate al periodo maggiore tra 90 giorni e il periodo minimo consentito dalla legge applicabile.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, e fatto salvo quanto indicato nella Garanzia di Bit4id, Bit4id e i suoi fornitori non saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, vulnerabilità delle funzioni di firma e cifratura, perdita di informazioni commerciali o altre perdite pecuniarie) derivanti o comunque correlati all'utilizzo o all'incapacità di utilizzare il Software, anche nel caso in cui Bit4id sia stata avvisata della possibilità del verificarsi di tali danni. In ogni caso, la responsabilità complessiva di Bit4id in base alle disposizioni del presente Contratto non potrà comunque eccedere l'importo effettivamente pagato dall'utente per il Software. Le presenti limitazioni non si applicano alle responsabilità che non possono essere escluse o limitate in base alle leggi applicabili.

8. CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

L'utente accetta che Bit4id e le sue consociate raccolgano e utilizzino le informazioni tecniche, e gli eventuali dati personali dell'utente, ottenuti come parte di eventuali servizi di supporto forniti all'utente e relativi al Software. Bit4id si impegna ad utilizzare queste informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti o per fornire all'utente assistenza, tecnologie o servizi personalizzati, ed in modo da non consentire per altri scopi a terzi l'accesso a tali dati, in modo che sia individuabile la persona dell'utente.

8. RISOLUZIONE

Qualora l'utente non si attenga alle condizioni del presente Contratto, Bit4id può risolvere il Contratto stesso, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti. In tal caso, l'utente è tenuto a distruggere tutte le copie del Software e tutte le sue parti componenti.

9. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Contratto è disciplinato dalle leggi dello Stato Italiano. Qualora l'utente abbia acquistato il Software in un altro Paese dell'Unione Europea, troveranno applicazione le leggi dello Stato nel quale l'utente ha acquistato il Software.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

L'utente è vivamente pregato di leggere con attenzione le clausole di RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO ED ALL'ESPORTAZIONE, e di LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ,

Chiunque desideri porre domande in ordine a questo Contratto o contattare Bit4id per qualunque ragione, può rivolgersi alla Bit4id le cui informazioni relative all'indirizzo sono accluse al Software, o sul World Wide Web al seguente indirizzo: <http://www.bit4id.com>.